



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 82	Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e la Società Zofrea Costruzioni S.R.L. – Unipersonale.
Del 13/10/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **13** Del mese di **Ottobre**

Alle ore **13:20** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Davoli e la Società Zofrea Costruzioni S.R.L. - Unipersonale.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

Che la Società Zofrea Costruzioni con atto di citazione evocava in giudizio il Comune di Squillace, al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto n. 298 del 19.07.2016, per l'importo di Euro 62.197,79, oltre al pagamento del risarcimento del danno, quantificato in Euro 31.445,76 per danno emergente ed in Euro 39.716,29, per lucro cessante, oltre alle spese di lite;

che nelle more del suddetto giudizio, il Giudice invitava le parti ad una definizione transattiva della causa;

Rilevato:

che, dopo varie consultazioni, si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare lungaggini che potrebbero arrecare danno all'Ente;

Dato atto, infine:

che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

Vista la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: “gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;

Visto lo schema di transazione all'uopo predisposto;

Verificato che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio Contenzioso e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

PROPONE

- 1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra questo Ente e la Società Zofrea Costruzioni S.R.L. - Unipersonale, il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;*
- 2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà a curare l'adozione di tutti i successivi e necessari atti.*

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Ritenuto approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

- 1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e la Società Zofrea Costruzioni S.R.L. - Unipersonale, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.*

Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 82

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

